

1523572-86.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... RG e como eu estava respondendo por um furto, eles pegaram meu telefone celular e disseram que era roubado. Eu disse que não era roubado, que eu tinha nota fiscal e que tinha ganhado do meu avô. Eles disseram que a bicicleta também era roubada. Não conhecia os policiais. Tenho 19 anos de idade e respondo por um furto. Por sua vez o réu LUCAS, não compareceu ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523572-86.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523572-86.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2189871/2022 - 91º Distrito Policial - Ceasa, DN3408-1/2022 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RICARDO CONCEIÇÃO MARTINS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 955/22

VISTOS.

MATHEUS JUSTINO FILGUEIRA e LUCAS RICARDO CONCEIÇÃO MARTINS, qualificados às fls. 21 e 23, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque consta que em 13 de julho de 2022, por volta de 12h45, à Avenida Presidente Castelo Branco, 100, Barra Funda, São Paulo, receberam, respectivamente, o Samsung A10S, IMEI 350563794540396, e a bicicleta Rockrider ST 500, chassi 0CV1812937, avaliada em R\$ 3.000,00, sabendo-os produtos de crime. A denúncia foi recebida à fl. 106.

Defesa preliminar apresentada.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e o réu MATHEUS foi interrogado. Já o réu LUCAS mesmo intimado, não compareceu ao ato, ocasião em que, foi decretada sua revelia.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

As Defesas, por seu turno, requereram a absolvição dos réus, pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pela desclassificação para forma culposa, com pena no mínimo e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, dando conta dos bens das vítimas, localizados e apreendidos em poder dos réus.

Em complementação, o boletim de ocorrência de fls. 40 e o de nº 1241872 /2022 da Delegacia Eletronica, dão conta de que a bicicleta foi objeto de furto ocorrido no dia 31/05/2022 e o aparelho celular objeto de roubo ocorrido no dia 13/02/2022.

As autorias são incontestas.

Na Delegacia de Policia, os réus nada declararam.

Em juízo, o réu MATHEUS declarou que no dia dos fatos estava andando de bicicleta, com o Lucas, quando vimos a viatura. Eles nos abordaram, puxaram meu RG e como eu estava respondendo por um furto, eles pegaram meu telefone celular e disseram que era roubado. Eu disse que não era roubado, que eu tinha nota fiscal e que tinha ganhado do meu avô. Eles disseram que a bicicleta também era roubada. Não conhecia os policiais. Tenho 19 anos de idade e respondo por um furto.

Por sua vez o réu LUCAS, não compareceu ao interrogatório judicial, deixando de colaborar com a boa instrução processual. Do contrário, tomou rumo ignorado demonstrando absoluto descaso para com a Justiça.

No entanto as justificativas dos réus não encontraram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, motivo pelo qual não convenceram.

A nota fiscal juntada aos autos refere-se a aparelho celular diferente daquele que foi apreendido em poder do réu Matheus, conforme se vê do auto de exibição e apreensão.

Embora seja o celular, bem móvel, cuja tradição se faz com a própria entrega, é por todos sabido que a compra e venda é ato negocial que deve ser também revestido de algumas formalidades mínimas, quais sejam, conhecimento acerca de sua procedência e legalidade. Nenhum desses cuidados foi tomado pelo réu, de maneira que nos autos, resta claro que ele sabia muito bem, acerca da origem espúria do celular que possuía.

O mesmo se diga com relação à bicicleta apreendida em poder do réu LUCAS.

Contudo a versão dos réus no sentido de que não teriam a posse dos bens objetos de crime, mostra-se no mínimo pueril e em absoluto não convence. Além disso, não souberam dar informações acerca do paradeiro das pessoas que adquiriram a bicicleta e o aparelho celular. Assim sendo, enquanto as versões dos réus não encontraram o mínimo de respaldo nas provas dos autos, a tese acusatória veio bem fundamentada em todo o transcorrer da instrução criminal.

Tanto é que os policiais militares responsáveis pela prisão dos réus, Juliano Antônio Rocha Guerra e Joana Rezende Costa, relataram de forma firme, segura e em uma só voz que estavam em patrulhamento quando caiu para gente, via rádio, roubo em andamento na região, passadas as características dos agentes, que estariam de bicicleta. Fomos ao local e nos deparamos com os réus, transitando de bicicletas. Eles foram abordados, e em consulta com os objetos que eles portavam, retornou que tanto o celular que estava com o réu Matheus, como a bicicleta que estava com o réu Lucas, eram produtos de ilícitos anteriores. Reconheceram o réu Matheus, como sendo o que estava em poder do celular.

Os policiais militares foram seguros e coerentes em seus depoimentos, mantendo versão uníssona desde a fase inquisitiva. Observo também, que nada há nos autos que demonstre existência de quaisquer desavenças anteriores entre o acusado e policiais, que pudesse evidenciar que a prova acusatória tivesse por finalidade única prejudicar os acusados, ou mesmo acusa-los falsamente, pelo que, perfeitamente válido e regular seu depoimento, servindo como fundamental elemento de prova na formação da convicção do juiz.

Neste compasso, as evidências dos autos mostram de forma clara e cristalina que os acusados efetivamente estavam em posse dos bens roubados, bem como tinham

conhecimento da origem espúria dos bens, sendo, pois a condenação de rigor. Outrossim, a apreciação do dolo, neste tipo de delito, é matéria concernente ao intelecto subjetivo dos agentes, o que, somente seria possível aferir-se no interior da mente do autor. Ante a impossibilidade de se ingressar nos pensamentos do acusado, cumpre sejam considerados todos os elementos que figuram nos autos. Há que se levar em conta, ainda, que receptação é crime grave, que favorece e incentiva a prática de outros delitos, portanto, a punição de seus autores é de rigor, visando não apenas sancionar os agentes, mas também, servir de exemplo para toda a sociedade, como mais um meio de se tentar evitar o incentivo ao criminoso. Cada um dos réus praticou um crime de receptação, acostados aos autos os dois boletins de ocorrência, de roubo e furto, bem como as duas vítimas foram ouvidas. Assim sendo, nada havendo capaz de ilidir a prova acusatória, outro caminho não resta senão a condenação, sendo impossível a absolvição ou desclassificação pretendida pela defesa.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59, do Código Penal, observo dolo normal a espécie. Verifico que o réu LUCAS é primário e não ostenta antecedentes criminais, assim, fixo sua pena base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já o réu MATHEUS é portador de maus antecedentes, condenado em primeiro grau por outro furto, conforme certidão de fls. 54/56. Tais circunstâncias não podem ser ignoradas e atuam de forma desfavorável ao réu. Trata-se de pessoa que apresenta uma personalidade desvirtuada da moral média e com forte tendência à criminalidade. Toda vez que é colocado em liberdade, não se priva em atentar contra o patrimônio alheio, colocando em sobressalto as pessoas de bem. A prática reiterada de crimes por parte do acusado, revela sua aversão à socialização e ao convívio social. Desta forma aumento a pena base em 1/6, perfazendo, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O valor de cada dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar MATHEUS JUSTINO FILGUEIRA a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, e LUCAS RICARDO CONCEICAO MARTINS, a pena de 01 (um) ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, ambos como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo ambas penas privativas de liberdade pela pena restritiva de direitos, devendo os condenados no período da condenação prestar serviços gratuitos em entidade beneficente, na frequência de oito horas semanais.

Em caso de descumprimento da pena restritiva imposta, os condenados iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA